

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון

פ/1750/25

הצעת חוק הכנסת (תיקון – ועדה לפיקוח על רשויות פיקוח פיננסיות), התשפ"ג–2023

הוספת סעיף 5א 1. בחוק הכנסת, התשנ"ד–1994¹, אחרי סעיף 5 יבוא :

"ועדה לפיקוח על 5א. (א) בסעיף זה –

רשויות פיקוח

פיננסיות

"המפקח על הבנקים", "הממונה על פיקוח על

מערכות תשלומים", "המערכת הפיננסית",

"המפקח על נותני שירותים פיננסיים",

"רשות ניירות ערך" ו"רשות שוק ההון

ביטוח וחיסכון" – כמשמעותם בחוק בנק

ישראל, התש"ע–2010²;

"רשות פיקוח פיננסית" – כל אחד מאלה :

(1) המפקח על הבנקים ;

(2) רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון ;

(3) המפקח על נותני שירותים פיננסיים ;

(4) הממונה בבנק ישראל על פיקוח על

מערכות תשלומים ;

(5) רשות ניירות ערך ;

(6) רשות התחרות.

(ב) הכנסת תבחר מבין חבריה ועדה לפיקוח על

רשויות פיקוח פיננסיות (בסעיף זה – הוועדה) ;

¹ ס"ח התשנ"ד, עמ' 140.

² ס"ח התש"ע, עמ' 452.

הוועדה תהיה ועדת משותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת הכספים ומספר חבריה לא יעלה על שישה.

(ג) סמכויות הוועדה הן: פיקוח על הממשלה ועל רשויות ציבוריות בפעולותיהן בנוגע למערכת הפיננסית ודיון ביישום חיקוקים בנוגע למערכת הפיננסית; אין בהקמת הוועדה או בסמכויותיה לפי סעיף זה כדי לגרוע מסמכויותיה לפי כל דין של ועדה מוועדות הכנסת.

(ד) לשם פיקוח עליהן ימסרו רשויות הפיקוח הפיננסיות לוועדה, לפי בקשתה, כל מידע ומסמך שברשותן; הוראות סעיף זה יחולו על אף האמור בכל דין, ובכלל זה פקודת הבנקאות, 1941³, חוק בנק ישראל, התש"ע-2010, חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981⁴, חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)⁵, חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו-2016⁶, חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס"ה-2005⁷, וחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994⁸.

(ה) ישיבות הוועדה יהיו חסויות, ופרסומם של הדברים שנאמרו או שנמסרו בישיבותיה אסור, אלא אם כן החליטה הוועדה אחרת, ורשאית הוועדה לפרסם דברים כאמור תוך השמטת פרטים או עריכת שינויים וכן רשאית היא לקבוע כי דיון בעניין מסוים יתקיים בוועדת משנה שמספר חבריה לא יעלה על שלושה; ואולם, לא תחליט הוועדה לפרסם דברים שמסרה לה רשות פיקוח

³ ע"ר 1941, תוס' 1, עמ' (ע) 69, (א) 85.

⁴ ס"ח התשמ"א, עמ' 208.

⁵ ס"ח התשס"ה, עמ' 889.

⁶ ס"ח התשע"ו, עמ' 1098.

⁷ ס"ח התשס"ה, עמ' 918.

⁸ ס"ח התשנ"ד, עמ' 308.

פיננסית, אלא לאחר שנתנה לנציגי הרשות
הזדמנות להשמיע את טענותיהם ולאחר שמצאה
שלא יהיה בפרסום כדי לפגוע ביציבות המערכת
הפיננסית."

דברי הסבר

ביום י"א בתמוז התשע"ז (5 ביולי 2017) החליטה הכנסת העשרים על הקמת ועדת חקירה פרלמנטרית לבחינת התנהלות הגופים הפיננסיים במתן אשראי ללווים עסקיים גדולים. החלטה זו התקבלה על רקע פגיעה חמורה בציבור ומחיקת חובות של לוויים גדולים בסכומים עצומים. ועדת החקירה התמודדה עם קושי ניכר למלא את תפקידה בשל סירוב המאסדרים הפיננסיים – המפקח על הבנקים, רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון ורשות ניירות ערך, והגופים המפוקחים על ידיהם – התאגידים הבנקאיים והגופים המוסדיים וביניהם חברות ביטוח, קרנות פנסיה וקופות גמל, למסור לה מידע ומסמכים, בשל חובת סודיות, הכוללות סודיות ביחסי מפקח-מפוקח, סודיות ביחסי גוף פיננסי-לקוח וסודיות מסחרית. למרות חוסר היכולת לקבל מידע ונתונים רבים שהיו מסייעים לזרוע אור על הסיבות שהביאו לפגיעה האמורה בציבור, קבעה הוועדה כי הפגיעה התאפשרה, בין השאר, בשל כשלים בפעילות הפיקוח של המאסדרים הפיננסיים. היקף המחדלים שוועדת החקירה חשפה בנושא מתן האשראי והתנהלות הגופים הפיננסיים מוכיחה, ללא ספק, את חיוניות הפיקוח הפרלמנטרי האפקטיבי על מאסדרים אלה, המהווים חלק מהרשות המבצעת. כיום הפיקוח הפרלמנטרי מוגבל לנושאים מצומצמים ביותר הקבועים בדין, בשל סעיפי סודיות הקבועים בחוקים הפיננסיים והפרשנות המרחיבה שלהם בפסיקה, ובשל עקרון הסודיות שהוא נדבך מרכזי בעשייה הפיננסית.

לפיכך מוצע לעגן בחקיקה ראשית את המלצת ועדת החקירה להקים ועדה פרלמנטרית לפיקוח על המאסדרים הפיננסיים. הוועדה תהיה ועדה משותפת לוועדת הכלכלה וועדת הכספים של הכנסת. מוצע לקבוע מספר חברים מרבי קטן יחסית – שישה – כדי לשמור על מעגל מצומצם של גורמים שייחשפו למידע רגיש ואף סודי שיימסר לוועדה וידון בה. במקרים רגישים במיוחד תוכל הוועדה להקים ועדת משנה, שבה יהיו שלושה חברים לכל היותר. עוד מוצע לקבוע כי דיוני הוועדה יהיו חסויים ולהסמיך את הוועדה לבקש מהמאסדרים האמורים למסור לה כל מידע ומסמך שברשותן, על אף הוראות סודיות הקבועות בחוקים פיננסיים שונים. הוועדה תוכל לפרסם מידע או מסמכים שנמסרו לה אם נוכחה שלא יהיה בפרסום כדי לפגוע ביציבות המערכת הפיננסית, ולאחר שנתנה למאסדר הנוגע בדבר הזדמנות להשמיע את טענותיו.

סמכויות הוועדה יהיו פיקוח על הממשלה ועל רשויות ציבוריות, ובהן המאסדרים של המערכת הפיננסית ודיון ביישום חיקוקים בנוגע למערכת הפיננסית. יובהר, כי לא יהיה בהקמת הוועדה כדי לגרוע מסמכויותיהן של ועדות הכנסת הקבועות, ובהן ועדת הכלכלה וועדת הכספים, לדון ביישום חיקוקים כאמור. יודגש כי בהקמת הוועדה הפרלמנטרית האמורה אין כוונה להתערב בשיקול דעתם המקצועי של אותם מאסדרים שעליהם היא אמורה לפקח או לערב שיקולים פוליטיים בשיקול דעתם המקצועי.

הכוונה היא לאפשר לכנסת, באמצעות הוועדה הפרלמנטרית שתקום, לבחון כיצד ממלאים המאסדרים את התפקידים שהכנסת, בחקיקה, הסמיכה אותם למלא.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חבר הכנסת יואב קיש וקבוצת חברי הכנסת (פ/916/22) ועל ידי חבר הכנסת שלמה קרעי וקבוצת חברי הכנסת (פ/918/22), על שולחן הכנסת העשרים ושלוש ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת שלמה קרעי וקבוצת חברי הכנסת (פ/65/23 ; פ/44/24) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברי הכנסת שלמה קרעי (פ/378/25).

הצעת חוק זוהי הונחה של שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברי הכנסת מיכאל ביטון ושלמה קרעי (פ/3250/24).

ההצעה זה לפ/3250/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ג בטבת התשפ"ג (16.01.2023)